

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1064/2533

นางสาววิง บัวกะหนก

โจทก์

นายรวม คงมัน กับพวก

ผู้ร้อง

นางท้อ คงมัน

จำเลย

นายรวม คงมัน ที่ 1 นายธวัช คงมัน ที่

2 ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฎีกา ถ้าปล่อยให้บังคับคดีต่อไปโดยทำการขายทอดตลาดบ้านพิพาทจะทำให้ผู้ร้องที่ 1 และบุตรได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยอื่นอีก และหากศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ก็จะไม่มีการบังคับคดีแต่อย่างใดโปรดให้งดการขายทอดตลาดบ้านพิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 75)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านเลขที่ 42 หมู่ 10ตำบลโพธิ์ชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า บ้านที่โจทก์นำยึดไม่ใช่ของจำเลย แต่เป็นของผู้ร้องทั้งสอง ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,70)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

(เป็นทนาย สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ